



PUTUSAN
Nomor 1323 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDULLAH SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1, Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
2. **SAMRIN SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1, Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
3. **MUSTAFA SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
4. **UMAR SUDE**, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
5. **HARYATI BOBIHU**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
6. **HERMAN BOBIHU**, bertempat tinggal di Perumahan Wale Lestari Indah, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
7. **HERLINA BOBIHU**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah,

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023



Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,

8. **MUIS YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
9. **ISMAIL YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
10. **KIFLI YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Rivky Mohi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Para Pemohon Kasasi;

La w a n

1. **MEYLAN HEDIMO, S.Kep, Ns**, bertempat tinggal di Jalan Tahir Manyo, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
 2. **FATMAH HIOLA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
 3. **YUSUF SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Ii, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Tahir Manyo, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MARYAM SUDE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan 6, Kompleks Musholah Al-Toriq, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **RENI SUDE**, bertempat tinggal di Desa Ulapato A, Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, seluas 1.110 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan A.A. Wahab;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan keluarga besar Baba Sanggolo;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bagian dengan luas 370 m² sebelumnya telah ber Sertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo Nomor 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Tahun 2020 status sertifikat hak milik telah balik nama menjadi nama 2 orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 m² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Almh. Yanono Sanggolo dan Almh. Maimuna Sanggolo, merupakan hak milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh ahli waris keturunannya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah balik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan mengadili;
2. Gugatan Pengugat *error in persona*;
3. Gugatan Pengugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo., tanggal 9 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV maupun Tergugat VII sampai XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, seluas 1.110 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu,
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf,
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan A.A. Wahab,
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan Keluarga besar Baba Sanggolo,

satu bagian dengan luas 370 m² sebelumnya telah ber Sertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo Nomor 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Tahun 2020 status sertifikat hak milik telah balik nama menjadi nama 2 orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hedimo dan Ramzal Yusuf Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 m² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Almh. Yanono Sanggolo dan Almh. Maimuna Sanggolo, merupakan hak milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh ahli waris keturunannya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah balik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO, tanggal 25 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo, tanggal 9 Juni 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat I sampai Tergugat IV maupun Tergugat VII sampai XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu,
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf,
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jln. A. A. Wahab,
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan Keluarga besar Baba Sanggolo,satu bagian dengan luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo Nomor 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Tahun 2020 status Sertifikat Hak Milik telah balik nama menjadi nama 2 (dua) orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi) belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Almh. Yanono Sanggolo dan Almh. Maimuna Sanggolo, merupakan hak milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh ahli waris keturunannya;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah balik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Pembanding/Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Terbanding/Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
7. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Terbanding/Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya sekiranya Para Pembanding/Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 29/PDT/2022/PT GTO, tertanggal 25 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding;

Namun apabila Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya berdasarkan alat bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 526 atas nama Pemegang Hak Meylan Hedimo, S.Kep. Ns dan Ramzal Yusuf sedangkan pihak Para Tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan, bukti surat atau akta yang dapat membantah keabsahan bukti otentik berupa sertifikat dari Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDULLAH SUDE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABDULLAH SUDE**, 2. **SAMRIN SUDE**, 3. **MUSTAFA SUDE**, 4. **UMAR SUDE**, 5. **HARYATI BOBIHU**, 6. **HERMAN BOBIHU**, 7. **HERLINA BOBIHU**, 8. **MUIS YUNUS**, 9. **ISMAIL YUNUS**, 10. **KIFLI YUNUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2023